

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
9179/2559

นางสาวเมรี รัตนราชชาติกุล  
พันตรีคล้าย นวพันธ์ กับพวก

ผู้ร้อง  
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1247 วรรคหนึ่ง, มาตรา 1251 วรรคสอง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 24

บริษัท ธ. ถูกศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วในระหว่าง  
การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ 1 เป็น  
กรรมการของบริษัท ธ. แต่เมื่อบริษัท ธ. ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว อำนาจในการ  
จัดการทรัพย์สินหรือกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของบริษัทดัง  
กล่าวย่อมตกอยู่แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียวตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย  
พ.ศ.2483 มาตรา 22 และมาตรา 24 ไม่อยู่ในวิสัยที่ผู้ร้อง ผู้คัดค้านที่ 1 หรือบุคคล  
กลางอื่น เช่น เจ้าพนักงานบังคับคดี จะเข้าจัดการทรัพย์สินของบริษัทเพื่อชำระบัญชี  
ได้อีกต่อไป อันเป็นกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่อาจเข้าเป็นผู้ชำระบัญชีได้ จึงเห็น  
สมควรตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้เป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัทตาม ป.พ.พ.  
มาตรา 1251 วรรคสอง เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงในชั้นนี้ว่าบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัท  
ซึ่งล้มละลายที่การชำระบัญชีจะต้องจัดทำไปตามบทกฎหมายลักษณะล้มละลายตาม  
มาตรา 1247 วรรคหนึ่ง กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะต้องยกคำร้องขอของผู้ร้องเพื่อบังคับ  
คดีไปตามบทกฎหมายลักษณะล้มละลายตามที่ผู้คัดค้านที่ 1 ฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอขอให้มีคำสั่งเลิกบริหารา สแควร์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด และตั้งผู้ร้องเป็นผู้ชำระบัญชี

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เลิกบริหารา สแควร์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด และตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้ชำระบัญชี

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ตั้งผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ 1 ร่วมกันเป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัทบริหารา สแควร์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น

ผู้คัดค้านที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจวินิจฉัยว่า ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านที่ 1 มีว่า ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ตั้งผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ 1 ร่วมกันเป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัทบริหารา สแควร์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ชอบหรือไม่ และกรณีมีเหตุที่จะยกคำร้องขอของผู้ร้องเพื่อบังคับคดีไปตามบทกฎหมายลักษณะล้มละลายหรือไม่ โดยผู้คัดค้านที่ 1 ฎีกาว่า บริษัทดังกล่าวถูกศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ตามคดีหมายเลขแดงที่ ล.4162/2555 ของศาลล้มละลายกลาง ไม่มีหนทางที่ผู้ร้องหรือผู้คัดค้านที่ 1 จะเข้าชำระบัญชีได้อย่างแน่แท้ และในที่สุดศาลล้มละลายกลางก็ต้องมีคำพิพากษาให้เป็นบริษัทซึ่งล้มละลายเพราะไม่สามารถขอประนอมหนี้ในคดีล้มละลายได้ ขอให้ยกคำร้องขอของผู้ร้องเพื่อบังคับคดีไปตามคดีล้มละลาย นั้น เห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 และศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 เมื่อพิเคราะห์สำเนาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเอกสาร  
ท้ายฎีกาซึ่งมีเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  
มาด้วยประกอบกับการโฆษณาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์  
ทรัพย์เด็ดขาดซึ่งปรากฏรายชื่อลูกหนี้ในคดีหมายเลขแดงที่ ล.4162/2555 ของศาล  
ล้มละลายกลางลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 105 ง หน้า 144 เมื่อวันที่  
25 กันยายน 2555 แล้ว น่าเชื่อว่าบริษัทดังกล่าวถูกศาลล้มละลายกลางมีคำสั่ง  
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ แม้ข้อเท็จจริงจะ  
ฟังได้ว่าผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ 1 เป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าว แต่เมื่อบริษัทดัง  
กล่าวถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วอำนาจในการจัดการทรัพย์สินหรือการกระทำใด ๆ  
เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของบริษัทดังกล่าวย่อมตกอยู่แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์  
ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียวตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22 และ  
มาตรา 24 ไม่อยู่ในวิสัยที่ผู้ร้อง ผู้คัดค้านที่ 1 หรือบุคคลกลางอื่น เช่น เจ้าพนักงาน  
บังคับคดีจะเข้าจัดการทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าวเพื่อชำระบัญชีได้อีกต่อไป อันเป็น  
กรณีที่กรรมการของบริษัทไม่อาจเข้าเป็นผู้ชำระบัญชีได้ จึงเห็นสมควรตั้งเจ้า  
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ให้เป็นผู้ชำระบัญชีของ  
บริษัทดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1251 วรรคสอง เมื่อ  
ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงในชั้นนี้ว่าบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทซึ่งล้มละลายที่การชำระบัญชี  
จะต้องจัดทำไปตามบทกฎหมายลักษณะล้มละลายตามมาตรา 1247 วรรคหนึ่ง กรณี  
จึงไม่มีเหตุที่จะต้องยกคำร้องขอของผู้ร้องตามที่ผู้คัดค้านที่ 1 ฎีกา ที่ศาลอุทธรณ์  
พิพากษาให้ตั้งผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ 1 ร่วมกันเป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัทดังกล่าวมา  
นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของผู้คัดค้านที่ 1 ฟังขึ้นบางส่วน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี กระทรวง  
ยุติธรรม เป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัทธารา สแควร์ อินเทอร์เน็ต จำกัด ค่าฤชา  
ธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(วัชรินทร์ สุขเกื้อ-เกษม เกษมปัญญา-ประสิทธิ์ สนามชวด)

ศาลแพ่ง - นายชัยวัฒน์ ธนวัฒนตระกูล

ศาลอุทธรณ์ - นายณรงค์ ณะปกรณ์

## แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

## หมายเหตุ